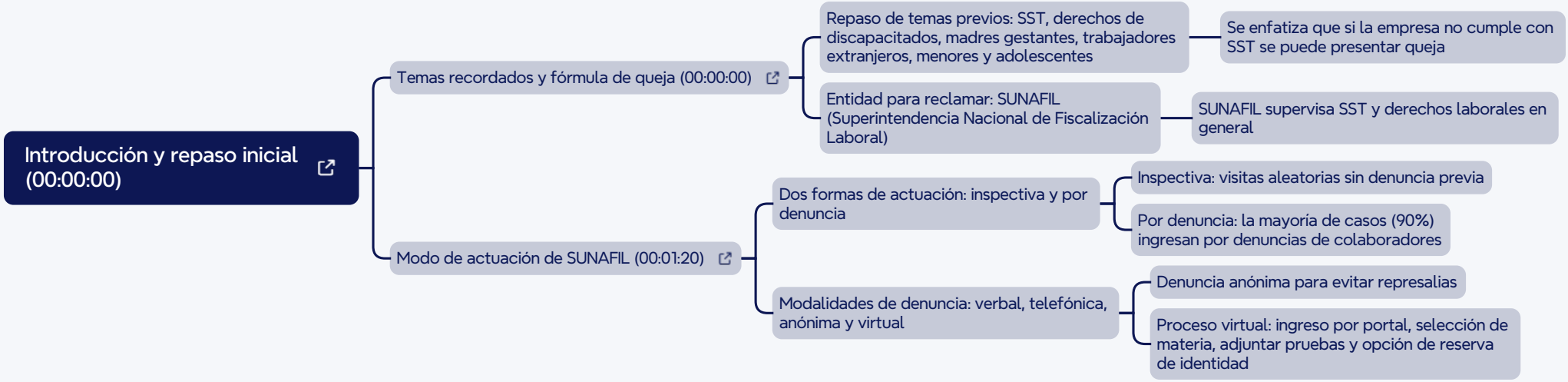
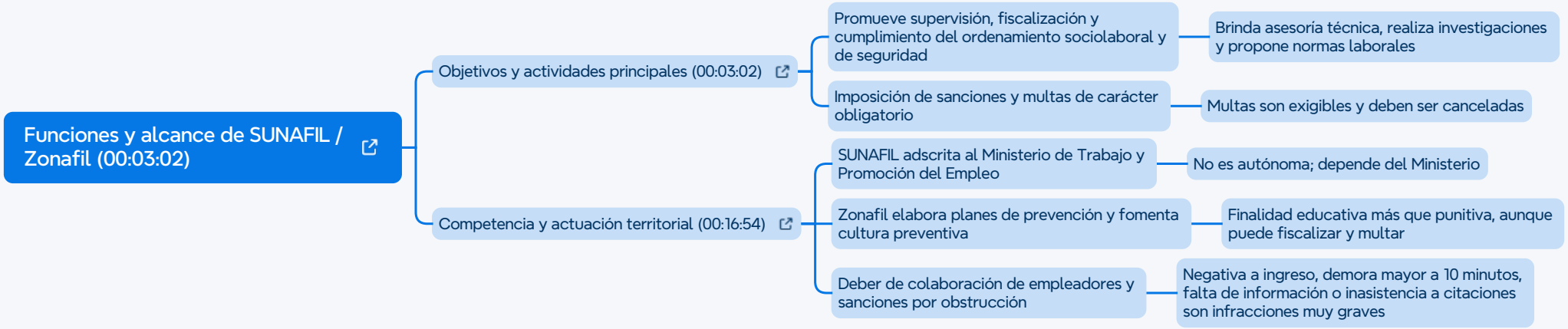
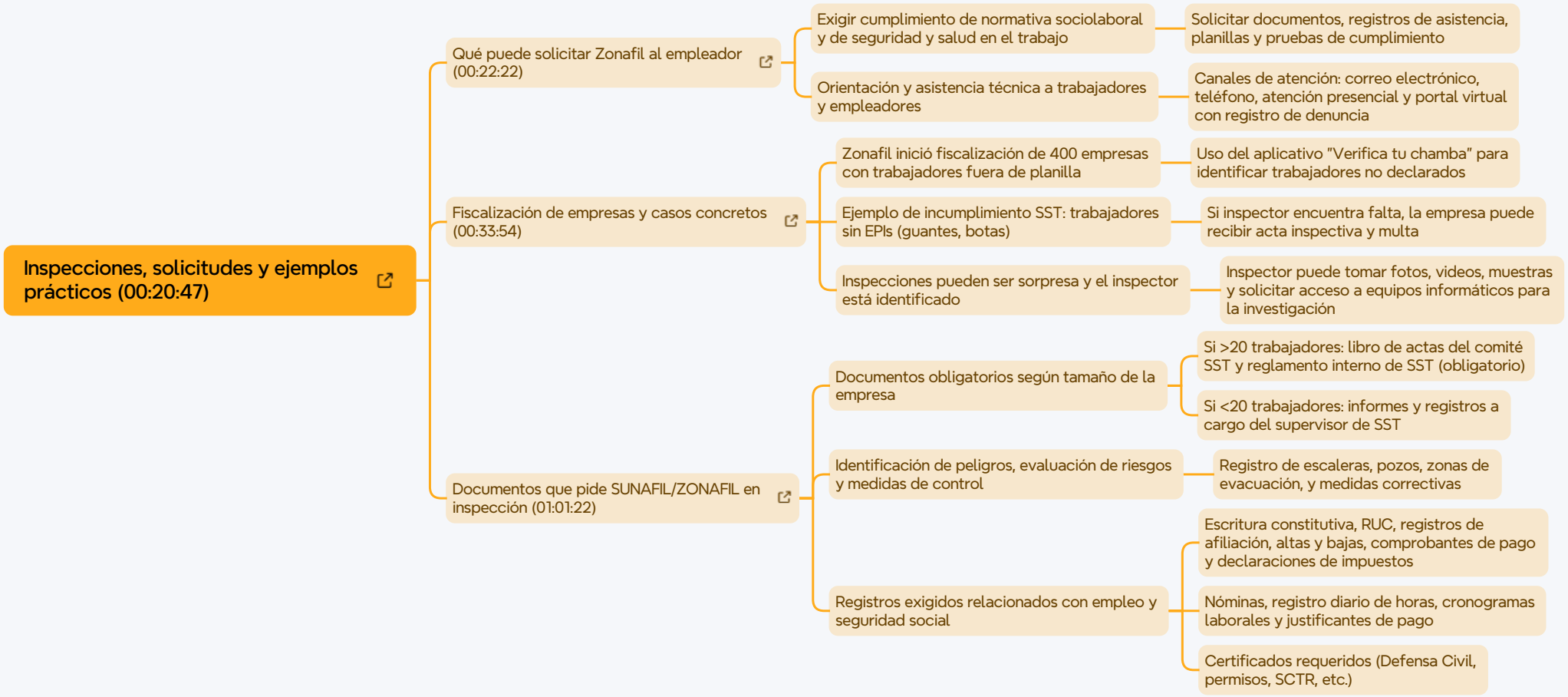
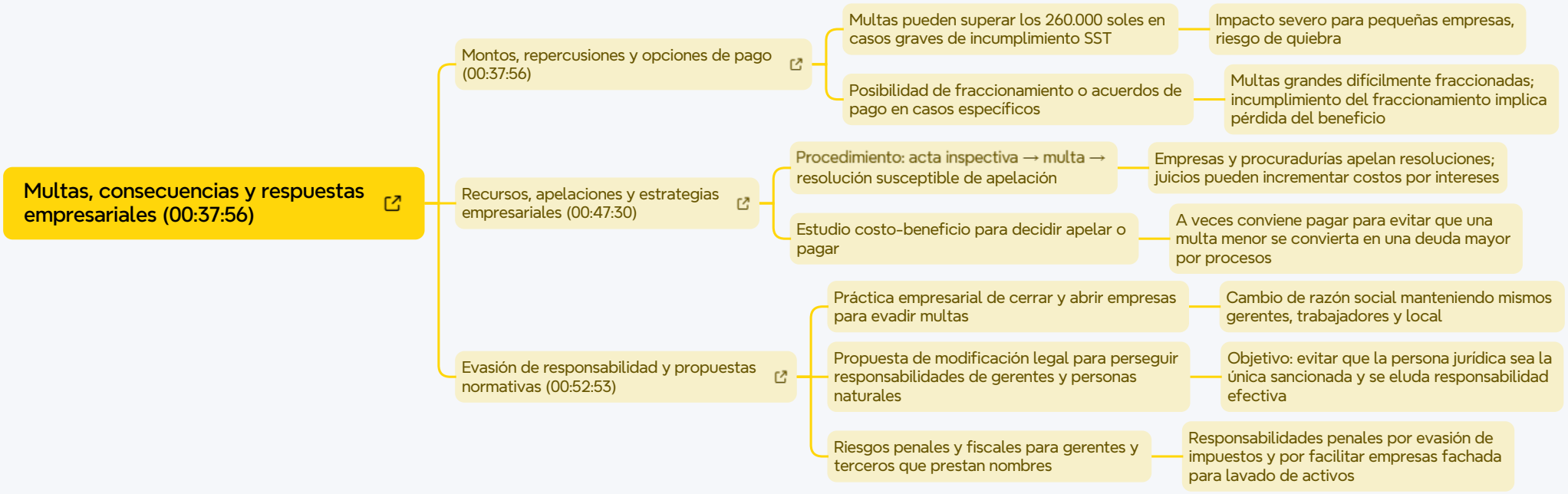
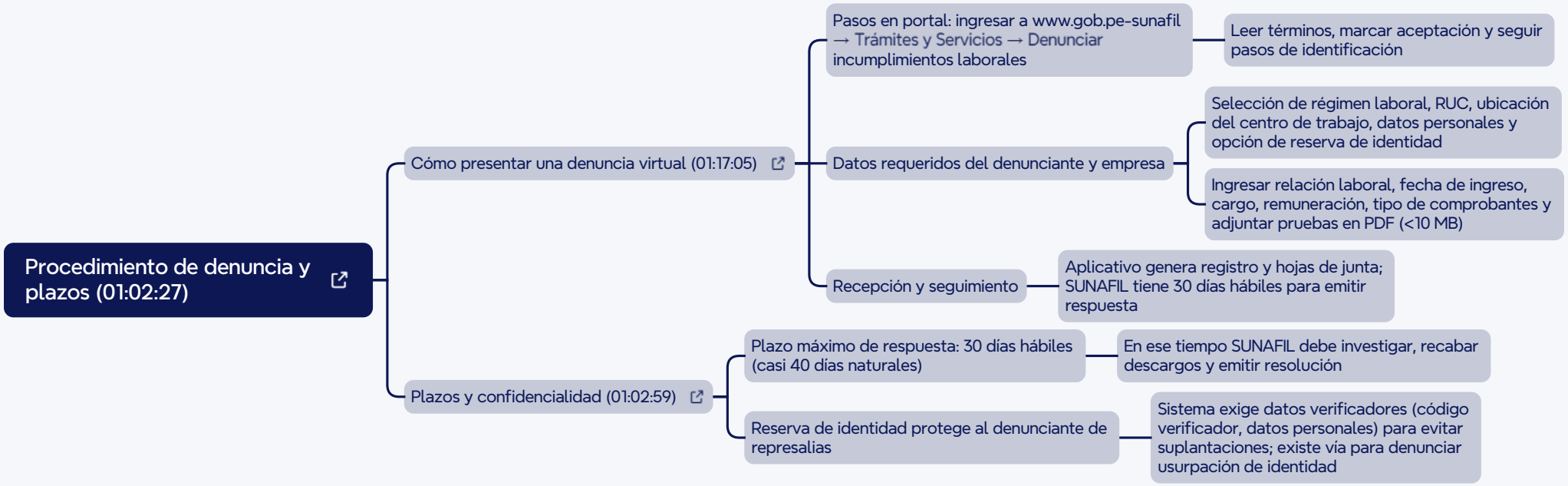

CLASE 16: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: ANÁLISIS DE LA LEY N.º 29783 Y DS N.º 005-2012-TR - 2DA PARTE
Introducción y repaso inicial (00:00:00)
Funciones y alcance de SUNAFIL / Zonafil (00:03:02)
Inspecciones, solicitudes y ejemplos prácticos (00:20:47)
Multas, consecuencias y respuestas empresariales (00:37:56)
Procedimiento de denuncia y plazos (01:02:27)
Accidentes, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos (01:04:14)
Casos prácticos y cierre de clase (02:03:02)
Obstrucción, sanciones y casos judiciales (02:01:04)
Acceso a domicilios y teletrabajo (02:00:02)
Documentación práctica para evitar sanciones (01:49:58)
Inspección: alcance y ejemplos de comprobación (01:27:20)
Actuación durante la inspección laboral (01:23:03)
Prevención, cultura y comunicación interna (01:11:23)

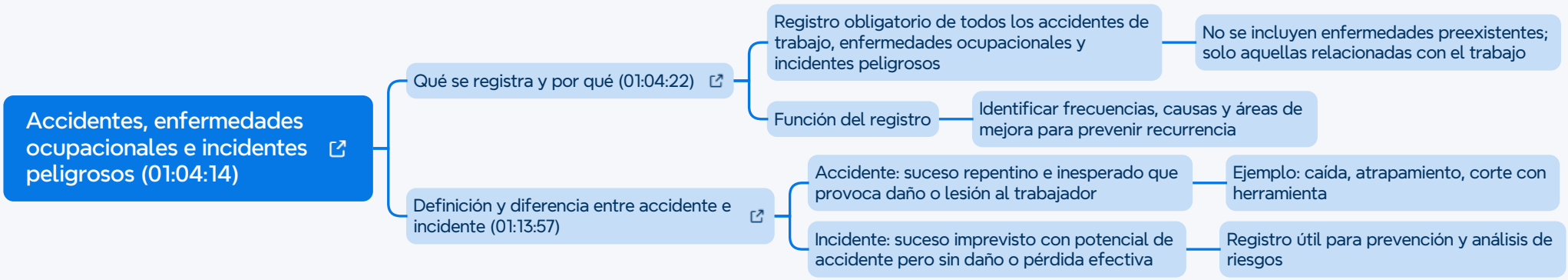

Introducción y repaso inicial (00:00:00)
Temas recordados y fórmula de queja (00:00:00)
Repaso de temas previos: SST, derechos de discapacitados, madres gestantes, trabajadores extranjeros, menores y adolescentes
Se enfatiza que si la empresa no cumple con SST se puede presentar queja
Entidad para reclamar: SUNAFIL (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral)
SUNAFIL supervisa SST y derechos laborales en general
Modo de actuación de SUNAFIL (00:01:20)
Dos formas de actuación: inspectiva y por denuncia
Inspectiva: visitas aleatorias sin denuncia previa
Por denuncia: la mayoría de casos (90%) ingresan por denuncias de colaboradores
Modalidades de denuncia: verbal, telefónica, anónima y virtual
Denuncia anónima para evitar represalias
Proceso virtual: ingreso por portal, selección de materia, adjuntar pruebas y opción de reserva de identidad

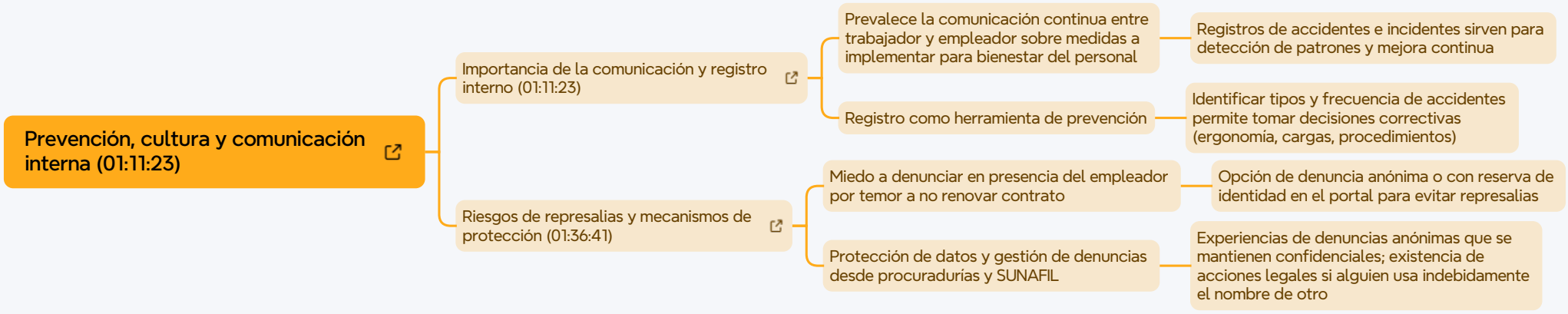

Funciones y alcance de SUNAFIL / Zonafil (00:03:02)
Objetivos y actividades principales (00:03:02)
Promueve supervisión, fiscalización y cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad
Brinda asesoría técnica, realiza investigaciones y propone normas laborales
Imposición de sanciones y multas de carácter obligatorio
Multas son exigibles y deben ser canceladas
Competencia y actuación territorial (00:16:54)
SUNAFIL adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
No es autónoma; depende del Ministerio
Zonafil elabora planes de prevención y fomenta cultura preventiva
Finalidad educativa más que punitiva, aunque puede fiscalizar y multar
Deber de colaboración de empleadores y sanciones por obstrucción
Negativa a ingreso, demora mayor a 10 minutos, falta de información o inasistencia a citaciones son infracciones muy graves

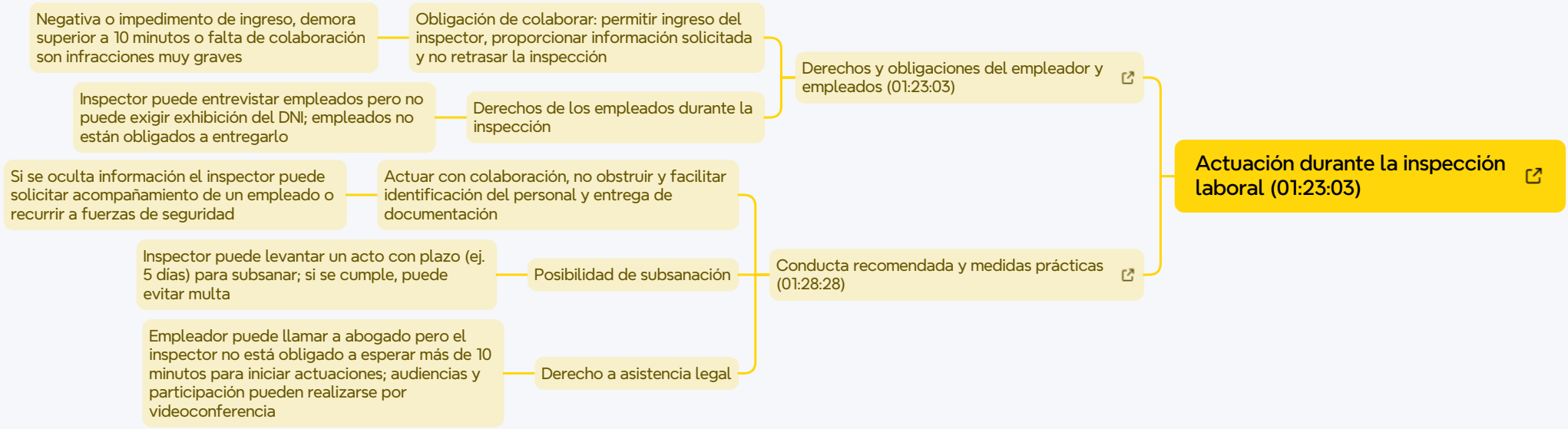

Inspecciones, solicitudes y ejemplos prácticos (00:20:47)
Qué puede solicitar Zonafil al empleador (00:22:22)
Exigir cumplimiento de normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo
Solicitar documentos, registros de asistencia, planillas y pruebas de cumplimiento
Orientación y asistencia técnica a trabajadores y empleadores
Canales de atención: correo electrónico, teléfono, atención presencial y portal virtual con registro de denuncia
Fiscalización de empresas y casos concretos (00:33:54)
Zonafil inició fiscalización de 400 empresas con trabajadores fuera de planilla
Uso del aplicativo "Verifica tu chamba" para identificar trabajadores no declarados
Ejemplo de incumplimiento SST: trabajadores sin EPIs (guantes, botas)
Si inspector encuentra falta, la empresa puede recibir acta inspectiva y multa
Inspecciones pueden ser sorpresa y el inspector está identificado
Inspector puede tomar fotos, videos, muestras y solicitar acceso a equipos informáticos para la investigación
Documentos que pide SUNAFIL/ZONAFIL en inspección (01:01:22)
Documentos obligatorios según tamaño de la empresa
Si >20 trabajadores: libro de actas del comité SST y reglamento interno de SST (obligatorio)
Si <20 trabajadores: informes y registros a cargo del supervisor de SST
Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control
Registro de escaleras, pozos, zonas de evacuación, y medidas correctivas
Registros exigidos relacionados con empleo y seguridad social
Escritura constitutiva, RUC, registros de afiliación, altas y bajas, comprobantes de pago y declaraciones de impuestos
Nóminas, registro diario de horas, cronogramas laborales y justificantes de pago
Certificados requeridos (Defensa Civil, permisos, SCTR, etc.)

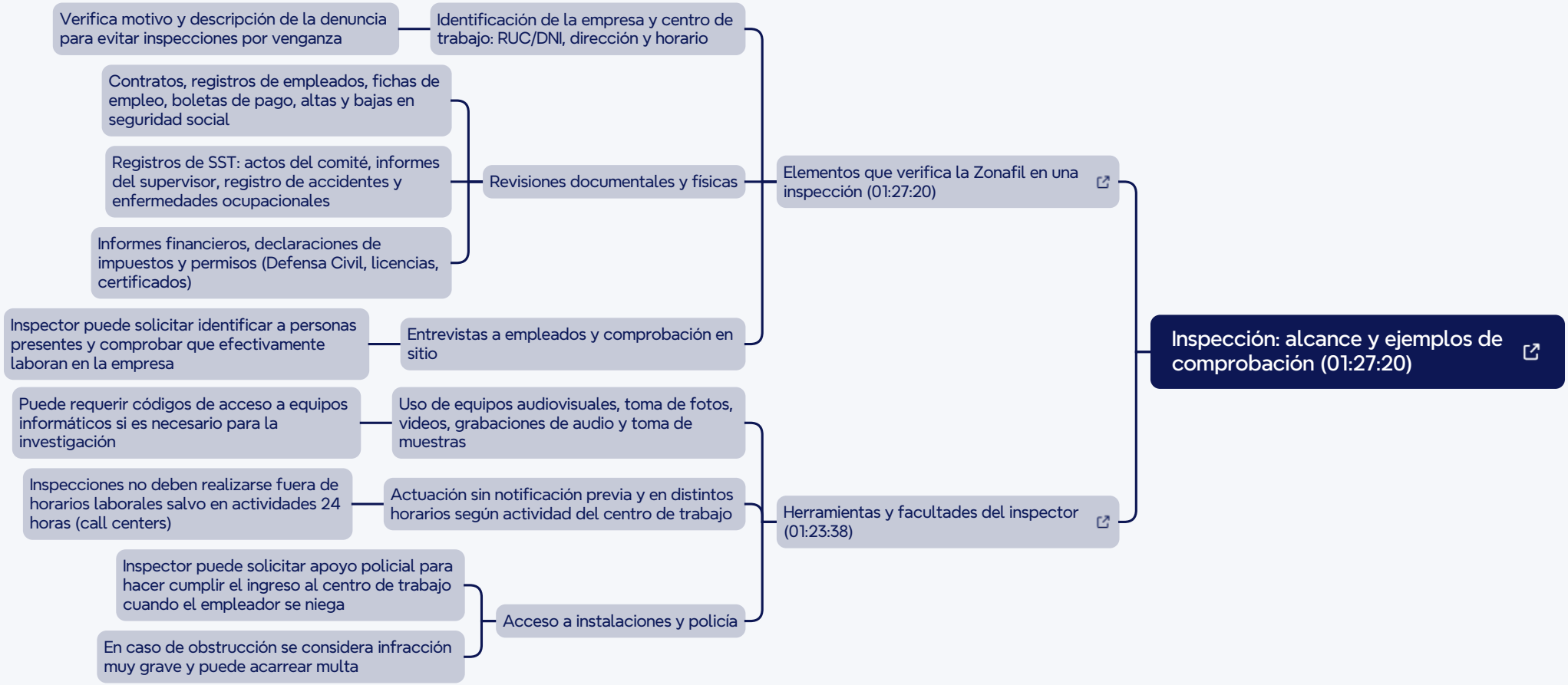

Multas, consecuencias y respuestas empresariales (00:37:56)
Montos, repercusiones y opciones de pago (00:37:56)
Multas pueden superar los 260.000 soles en casos graves de incumplimiento SST
Impacto severo para pequeñas empresas, riesgo de quiebra
Posibilidad de fraccionamiento o acuerdos de pago en casos específicos
Multas grandes difícilmente fraccionadas; incumplimiento del fraccionamiento implica pérdida del beneficio
Recursos, apelaciones y estrategias empresariales (00:47:30)
Procedimiento: acta inspectiva → multa → resolución susceptible de apelación
Empresas y procuradurías apelan resoluciones; juicios pueden incrementar costos por intereses
Estudio costo-beneficio para decidir apelar o pagar
A veces conviene pagar para evitar que una multa menor se convierta en una deuda mayor por procesos
Evasión de responsabilidad y propuestas normativas (00:52:53)
Práctica empresarial de cerrar y abrir empresas para evadir multas
Cambio de razón social manteniendo mismos gerentes, trabajadores y local
Propuesta de modificación legal para perseguir responsabilidades de gerentes y personas naturales
Objetivo: evitar que la persona jurídica sea la única sancionada y se eluda responsabilidad efectiva
Riesgos penales y fiscales para gerentes y terceros que prestan nombres
Responsabilidades penales por evasión de impuestos y por facilitar empresas fachada para lavado de activos

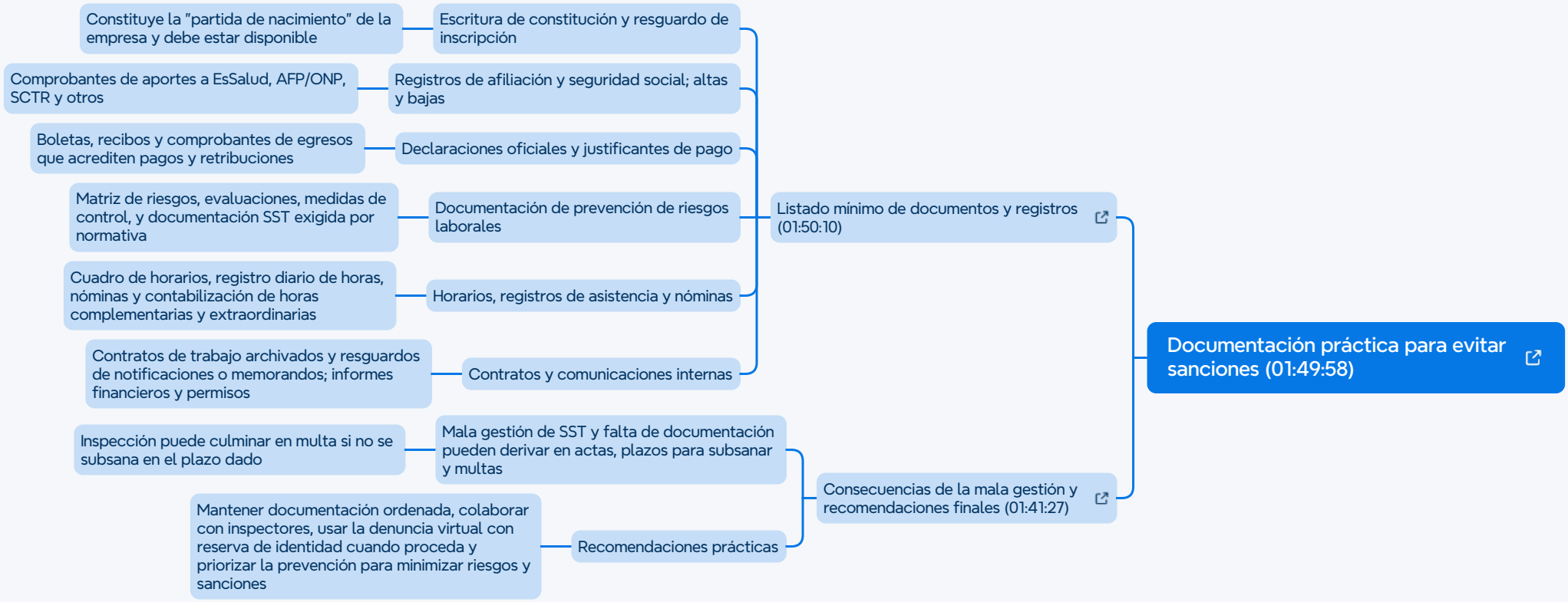

Procedimiento de denuncia y plazos (01:02:27)
Cómo presentar una denuncia virtual (01:17:05)
Pasos en portal: ingresar a www.gob.pe-sunafil → Trámites y Servicios → Denunciar incumplimientos laborales
Leer términos, marcar aceptación y seguir pasos de identificación
Datos requeridos del denunciante y empresa
Selección de régimen laboral, RUC, ubicación del centro de trabajo, datos personales y opción de reserva de identidad
Ingresar relación laboral, fecha de ingreso, cargo, remuneración, tipo de comprobantes y adjuntar pruebas en PDF (<10 MB)
Recepción y seguimiento
Aplicativo genera registro y hojas de junta; SUNAFIL tiene 30 días hábiles para emitir respuesta
Plazos y confidencialidad (01:02:59)
Plazo máximo de respuesta: 30 días hábiles (casi 40 días naturales)
En ese tiempo SUNAFIL debe investigar, recabar descargos y emitir resolución
Reserva de identidad protege al denunciante de represalias
Sistema exige datos verificadores (código verificador, datos personales) para evitar suplantaciones; existe vía para denunciar usurpación de identidad


Accidentes, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos (01:04:14)
Qué se registra y por qué (01:04:22)
Registro obligatorio de todos los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y incidentes peligrosos
No se incluyen enfermedades preexistentes; solo aquellas relacionadas con el trabajo
Función del registro
Identificar frecuencias, causas y áreas de mejora para prevenir recurrencia
Definición y diferencia entre accidente e incidente (01:13:57)
Accidente: suceso repentino e inesperado que provoca daño o lesión al trabajador
Ejemplo: caída, atrapamiento, corte con herramienta
Incidente: suceso imprevisto con potencial de accidente pero sin daño o pérdida efectiva
Registro útil para prevención y análisis de riesgos


Prevención, cultura y comunicación interna (01:11:23)
Importancia de la comunicación y registro interno (01:11:23)
Prevalece la comunicación continua entre trabajador y empleador sobre medidas a implementar para bienestar del personal
Registros de accidentes e incidentes sirven para detección de patrones y mejora continua
Registro como herramienta de prevención
Identificar tipos y frecuencia de accidentes permite tomar decisiones correctivas (ergonomía, cargas, procedimientos)
Riesgos de represalias y mecanismos de protección (01:36:41)
Miedo a denunciar en presencia del empleador por temor a no renovar contrato
Opción de denuncia anónima o con reserva de identidad en el portal para evitar represalias
Protección de datos y gestión de denuncias desde procuradurías y SUNAFIL
Experiencias de denuncias anónimas que se mantienen confidenciales; existencia de acciones legales si alguien usa indebidamente el nombre de otro

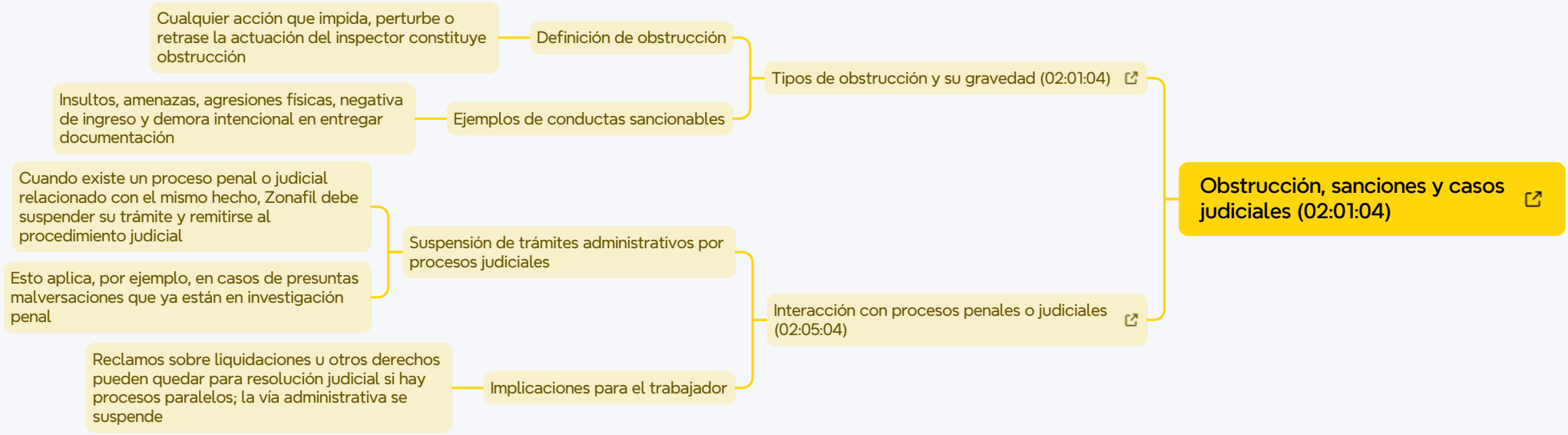

Actuación durante la inspección laboral (01:23:03)
Derechos y obligaciones del empleador y empleados (01:23:03)
Obligación de colaborar: permitir ingreso del inspector, proporcionar información solicitada y no retrasar la inspección
Negativa o impedimento de ingreso, demora superior a 10 minutos o falta de colaboración son infracciones muy graves
Derechos de los empleados durante la inspección
Inspector puede entrevistar empleados pero no puede exigir exhibición del DNI; empleados no están obligados a entregarlo
Conducta recomendada y medidas prácticas (01:28:28)
Actuar con colaboración, no obstruir y facilitar identificación del personal y entrega de documentación
Si se oculta información el inspector puede solicitar acompañamiento de un empleado o recurrir a fuerzas de seguridad
Posibilidad de subsanación
Inspector puede levantar un acto con plazo (ej. 5 días) para subsanar; si se cumple, puede evitar multa
Derecho a asistencia legal
Empleador puede llamar a abogado pero el inspector no está obligado a esperar más de 10 minutos para iniciar actuaciones; audiencias y participación pueden realizarse por videoconferencia

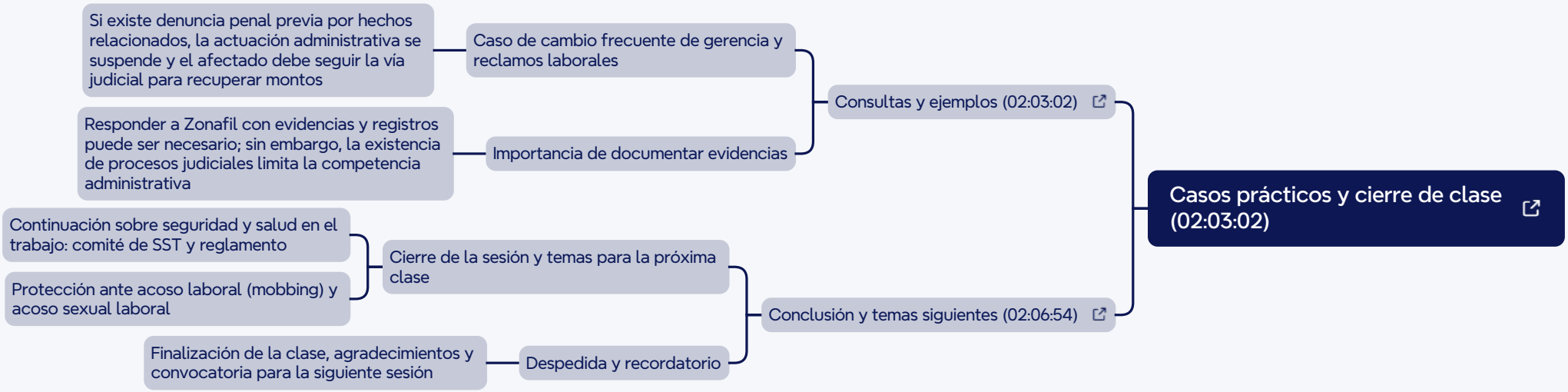

Inspección: alcance y ejemplos de comprobación (01:27:20)
Elementos que verifica la Zonafil en una inspección (01:27:20)
Identificación de la empresa y centro de trabajo: RUC/DNI, dirección y horario
Verifica motivo y descripción de la denuncia para evitar inspecciones por venganza
Revisiones documentales y físicas
Contratos, registros de empleados, fichas de empleo, boletas de pago, altas y bajas en seguridad social
Registros de SST: actos del comité, informes del supervisor, registro de accidentes y enfermedades ocupacionales
Informes financieros, declaraciones de impuestos y permisos (Defensa Civil, licencias, certificados)
Entrevistas a empleados y comprobación en sitio
Inspector puede solicitar identificar a personas presentes y comprobar que efectivamente laboran en la empresa
Herramientas y facultades del inspector (01:23:38)
Uso de equipos audiovisuales, toma de fotos, videos, grabaciones de audio y toma de muestras
Puede requerir códigos de acceso a equipos informáticos si es necesario para la investigación
Actuación sin notificación previa y en distintos horarios según actividad del centro de trabajo
Inspecciones no deben realizarse fuera de horarios laborales salvo en actividades 24 horas (call centers)
Acceso a instalaciones y policia
Inspector puede solicitar apoyo policial para hacer cumplir el ingreso al centro de trabajo cuando el empleador se niega
En caso de obstrucción se considera infracción muy grave y puede acarrear multa


Documentación práctica para evitar sanciones (01:49:58)
Listado mínimo de documentos y registros (01:50:10)
Escritura de constitución y resguardo de inscripción
Constituye la "partida de nacimiento" de la empresa y debe estar disponible
Registros de afiliación y seguridad social; altas y bajas
Comprobantes de aportes a EsSalud, AFP/ONP, SCTR y otros
Declaraciones oficiales y justificantes de pago
Boletas, recibos y comprobantes de egresos que acrediten pagos y retribuciones
Documentación de prevención de riesgos laborales
Matriz de riesgos, evaluaciones, medidas de control, y documentación SST exigida por normativa
Horarios, registros de asistencia y nóminas
Cuadro de horarios, registro diario de horas, nóminas y contabilización de horas complementarias y extraordinarias
Contratos y comunicaciones internas
Contratos de trabajo archivados y resguardos de notificaciones o memorandos; informes financieros y permisos
Consecuencias de la mala gestión y recomendaciones finales (01:41:27)
Mala gestión de SST y falta de documentación pueden derivar en actas, plazos para subsanar y multas
Inspección puede culminar en multa si no se subsana en el plazo dado
Recomendaciones prácticas
Mantener documentación ordenada, colaborar con inspectores, usar la denuncia virtual con reserva de identidad cuando proceda y priorizar la prevención para minimizar riesgos y sanciones

Acceso a domicilios y teletrabajo (02:00:02)

- Diferencias entre centro de trabajo y vivienda (02:00:02)
  - Ingreso sin consentimiento a centro laboral
    - Inspector puede acceder al centro de trabajo aun sin consentimiento y solicitar apoyo policial si es obstruido
    - Negativa de ingreso puede conllevar multa por infracción muy grave
  - Limitaciones en teletrabajo
    - Para inspeccionar una vivienda utilizada como centro de trabajo el inspector necesita autorización judicial
    - Esto dificulta la fiscalización en casos de teletrabajo y protege la inviolabilidad del domicilio
- Consecuencias prácticas y recomendaciones (02:00:52)
  - Colaboración como la mejor práctica
    - Se recomienda facilitar el ingreso y actuación de Zonafil para evitar sanciones por obstrucción
  - Distinción de faltas según la conducta
    - Obstrucción, coacciones, amenazas o actos violentos contra inspectores son faltas muy graves
    - Retrasos en entrega de información o comparecencias pueden ser faltas leves si se corrigen oportunamente


Obstrucción, sanciones y casos judiciales (02:01:04)
Tipos de obstrucción y su gravedad (02:01:04)
Definición de obstrucción
Cualquier acción que impida, perturbe o retrase la actuación del inspector constituye obstrucción
Ejemplos de conductas sancionables
Insultos, amenazas, agresiones físicas, negativa de ingreso y demora intencional en entregar documentación
Interacción con procesos penales o judiciales (02:05:04)
Suspensión de trámites administrativos por procesos judiciales
Cuando existe un proceso penal o judicial relacionado con el mismo hecho, Zonafil debe suspender su trámite y remitirse al procedimiento judicial
Esto aplica, por ejemplo, en casos de presuntas malversaciones que ya están en investigación penal
Implicaciones para el trabajador
Reclamos sobre liquidaciones u otros derechos pueden quedar para resolución judicial si hay procesos paralelos; la vía administrativa se suspende


Casos prácticos y cierre de clase (02:03:02)
Consultas y ejemplos (02:03:02)
Caso de cambio frecuente de gerencia y reclamos laborales
Si existe denuncia penal previa por hechos relacionados, la actuación administrativa se suspende y el afectado debe seguir la vía judicial para recuperar montos
Importancia de documentar evidencias
Responder a Zonafil con evidencias y registros puede ser necesario; sin embargo, la existencia de procesos judiciales limita la competencia administrativa
Conclusión y temas siguientes (02:06:54)
Cierre de la sesión y temas para la próxima clase
Continuación sobre seguridad y salud en el trabajo: comité de SST y reglamento
Protección ante acoso laboral (mobbing) y acoso sexual laboral
Despedida y recordatorio
Finalización de la clase, agradecimientos y convocatoria para la siguiente sesión